

מסורת הש"ס

- (א) [נעיל קג], ט קדושן כה. סנהדרין סח: ג [נמדבר ה], ד [שם], ט [דף קיג], ו רש"ג, ו [וי"ע שם],

תורה אור השלם

- ↑ ואם אין לאיש גאל להשיב האשם אליו האשם המושב לו? לבזה מלבד איל הפריים אשר יכפר בו עליה?
- ↑ במדבר ה ה

הגהות הב"ח

- (א) הש"י ד"ה הא הא הא אין לו בן או בנת או אח יש לו קרוב דלנפשיה לא מי: (ב) תוס' ד"ה ליה וכו' דמין לליכא קלף לא למעול מעל בה': (והיה מעלה כספו ואשמו לירושלים. לכהנים כדמצינן) האשם המושב לה? לכהן ואמרין לקמן בשמעמיתין) אשם זה קרן: וזקפו עליו. גר במלוה נפק ליה מתורת גזילה ולכי מיית גר הוה ליה הא' מוחזק וזכה מן ההפקר: לא שגא לנפשיה. כגון הכא דמחיל ליה הא' גברא גזל הגר לנפשיה והי"ה גזל את אביו ונשבע לו ומת אביו דמחיל לנפשיה: וז"ש **לאחרים**. נגזל לגזל מנאי מחיל ומתני' דקתני מחל לו על הקרן רבי יוסי הגלילי היא ואשמעינן לאחרים והי"ה לנפשיה היכא דנפק מידי גזילה כגון יורש או גזל הגר וקס"ד האי זקפו לאו דוקא כדמפרש ואזיל: **לר' עקיבא** לא שגא כו'. ומתני' דקתני משלם קרן וחומש לבניו או לאחריו ר' עקיבא היא ולאשמעינן לנפשיה דלא מנאי מחיל והי"ה לאחרים דאפילו מחיל ליה נגזל גופיה לאו מחילה היא: **ה"ה אפי' לא זקפן**. הלכך יורש את אביו נמי אע"ג דלא זקפו עליו במלוה ולא ינא מתורת גזילה בחיי אביו כיון דמת אביו ונפלו נכסיו לפניו מחיל לנפשיה. ולקמן (ע"ז) פריך א"כ גזל הגר דניפק לכהנים

גליון הש"ס

תוס' ד"ה לזה וכו' אבל נתנו במתנת. עיין כמנחות דף מט ע"ז תוס' ד"ה הוא ויעין בשבועות כרש"בא ס' תרי"ח דמילק ע"ז: בא"ד הכי נמי לא משתקבירי פמלטיא. עיין יבמות נט ע"א תוס' ד"ה כתב ובמנחות דף מט ע"ז תוס' ד"ה הוא:

רבינו הגנאל

עבודתה ועזרה. פי' עבודתה מחנוניה שנאמר עבודת מתנה.

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

בחיייו ובמותו אם מת לא ירשנו: ואם אין לו. מה יאכל לזה ואוכל ובעלי חוב באין ונפרעין מן הירושה את חלקו: **גב' ואפי' לארנקי של דדקה**. אם אינו מואל יורש לאביו למי ישיב יתן אותה לארנקי של דדקה ולא יעבדנו צידו: **וצריך שיאמר**. כשהוא משיב לארנקי של דדקה זה גזל אבא:

ונמחלה לנפשיה. היכא דאין יורש אלא הוא וכולה שלו: מי לא סנ מחל לו על הקרן. ולא מקיימא מנאות השבה. אלמא למיפק ידי גזילה צעין והא נפקא ליה במחילה הכא נמי כיון דירושה קמיה נפלה נפק ליה מידי גזילה: **לפשיה האשם**. זה קרן של גזילה דמתניא לקמן צפרקין (דף קי): **גואל**. יורש: **וכי יש לך אדם בישראל שאין לו גואלים**. אם אין לו בן או בנת או אח יש לו קרוב עד יעקב ונשבע הקרוב קרוב יורש: **אלא בגזל הגר**. ונשבע לשקר כדמצינן למעול מעל בה': **והיה מעלה כספו ואשמו לירושלים**. לכהנים כדמצינן) האשם המושב לה? לכהן ואמרין לקמן בשמעמיתין) אשם זה קרן: וזקפו עליו. גר במלוה נפק ליה מתורת גזילה ולכי מיית גר הוה ליה הא' מוחזק וזכה מן ההפקר: לא שגא לנפשיה. כגון הכא דמחיל ליה הא' גברא גזל הגר לנפשיה והי"ה גזל את אביו ונשבע לו ומת אביו דמחיל לנפשיה: וז"ש **לאחרים**. נגזל לגזל מנאי מחיל ומתני' דקתני מחל לו על הקרן רבי יוסי הגלילי היא ואשמעינן לאחרים והי"ה לנפשיה היכא דנפק מידי גזילה כגון יורש או גזל הגר וקס"ד האי זקפו לאו דוקא כדמפרש ואזיל: **לר' עקיבא** לא שגא כו'. ומתני' דקתני משלם קרן וחומש לבניו או לאחריו ר' עקיבא היא ולאשמעינן לנפשיה דלא מנאי מחיל והי"ה לאחרים דאפילו מחיל ליה נגזל גופיה לאו מחילה היא: **ה"ה אפי' לא זקפן**. הלכך יורש את אביו נמי אע"ג דלא זקפו עליו במלוה ולא ינא מתורת גזילה בחיי אביו כיון דמת אביו ונפלו נכסיו לפניו מחיל לנפשיה. ולקמן (ע"ז) פריך א"כ גזל הגר דניפק לכהנים

הכי משכחת לה: א"ה. דבלא זקפו נמי קאמר ר' יוסי לנפשיה מנאי מחיל מתני' דמחל לו על הקרן דאמרת ר' יוסי היא כיון דאמר לנפשיה לאו מחיל לשמעי' צורש את אביו דמחיל לנפשיה וליתני פטור ולוקמה כר' יוסי וכ"ש דנגזל גופיה לגזלן מנאי מחיל וגבי מחל לו על הקרן דאוקמיה כר' יוסי ליתני אינה מחילה ולוקמה כרבי עקיבא דלשמעינן מתני' לרבי עקיבא דלאחרים לא מנאי מחיל ומהתם שמעינן שפיר דכל שכן לנפשיה דזקפו במלוה היינו אחרים וקאמר ר' עקיבא דלא מנאי מחיל אבל השתא דאשמעינן לאחרים הויא מחילה ולנפשיה לא הויא מחילה איכא למימר דדוקא קתני וחד תנא הוא רישא דמתני' וסיפא: **הא והא ר' יוסי**. הא דאמר בזקפו במלוה דכיון דאפקה גר גופיה דהוה נגזל מתורת גזילה דהוי כמוחל לאחרים הוי מחילה ולכי מיית קנייה האי הלכך מחל לו על הקרן דמתני' ר' יוסי היא דאי לרבי עקיבא צעי השבה משלו דדקתני אין לו תקנה עד שיזנא גזילה וסיפא נמי רבי יוסי היא דמודי רבי יוסי ^(א) לנפשיה דלא מנאי מחיל כיון דלא אפקיה נגזל מתורת גזילה: **רבא אמר הא והא רבי עקיבא**. דלרבי יוסי לנפשיה נמי מנאי מחיל דזקפו לאו דוקא וכי אמר רבי עקיבא דלא מנאי מחיל לנפשיה הוא דקאמר דאע"ג דגר זקפו כיון דלא מחיל מחילה גמורה לא נפקא ליה מתורת גזילה אבל נגזל לגזלן מורה ר' עקיבא דמחיל: מכלל

ורבא דמוקי לה כרבי עקיבא סבר דזקפו במלוה אינו מועיל כלום לכ"ע אי לא מנאי מחיל לנפשיה הלכך רבי יוסי דקאמר זכה הלה במה שצידו ע"כ משום דסבר דמנאי מחיל לנפשיה הלכך מתני' לא מיתוקמא כוותיה אלא כרבי עקיבא ומודה רבי עקיבא דלאחרניי מנאי מחיל והשתא הא דנקט זקפו במלוה להודיעך כחו דרבי עקיבא דאפי'

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

קט.

לבניו או לאחריו ויטרפנה מהם ב"ח אע"ג דאמרין לעיל (דף יא:) עשה שורו אפומיקי ומכרו אין ב"ח גובה הימנו היינו דוקא מכרו דכיון דליכא קלף לא ^(א) אפסדינא ללקוחות * אבל נתנו במתנה דלא שייך פסידא דלקוחות ב"ח גובה הימנו דאין יכול ליתן מה שמשועבד לאחרים אבל לא עשאו אפומיקי לא היה ב"ח חוזר וטורף מהם דכי היכי דמטלטלי דיתמי לא משמעבדי לב"ח * הי"ך לא משמעבדי מטלטלי דמקבל מתנה לבעל חוב והוי כאילו נתן להם במתנה כיון שהוא עצמו אינו יכול לחזור ולטרוף מהן ומיהו נראה דלא חשיב הכא מה שמחזיר להן כאילו נתן להם דאינו נתן להם לשם מתנה אלא סתמא בשתיקה מחזיר להם ואין דעתו אלא לקיים מצות השבה בעלמא הלכך לא הויא מתנה ויכול ב"ח לטרוף מהם והוא ודאי אינו יכול לחזור וליקח מהן דלא לא היתה מתקיים השבה כלל אם היה לוקח בעצמו מה שנתן אבל מה שב"ח נוטל מתקיימא שפיר מצות השבה כיון שבעצמו אין נוטל ומיירי אפי' בלא אפומיקי:

ב"ח באין ונפרעין. אחר מיתה ואפילו בחיייו הוי שרי בכה"ג כדאמרין (נדרים דף מג.) המודר הנאה מחצירו ואין לו מה יאכל ילך אצל חנוני הרגיל אכלו ויאמר לו איש פלוני מודר הנאה ממני ואין לו מה יאכל ואני יודע מה אעשה לו ונתן לו וצא ונוטל מזה אלא לפי שזה אין רוצה שיהנה ממנו כלל בחיייו ואין יכול לעשות תקנה אלא מדעתו והא דלא תני הכא ואם אין רוצה דדקתני רישא משום שהרי ודאי ^(א) [איןן] רוצה או שמא דוקא אין לו מה יאכל שרי דדקתני גבי המודר הנאה מחצירו אבל אם יש לו מה יאכל אפי' ^(א) [איןן] רוצה אין לו תקנה בכך ואי"ת והיאך נפרע ממנו והא מנן צפרק אין בין המודר ^(שם דף גז.) המודר הנאה מחצירו שוקל לו שקלו ופורע לו חובו ופרי"ת דדוקא במוזנות אשמו אבל שאר חובות

אסור לפרוע דודאי קא משתרשי ליה ואסור וי"נ משתרשי ליה וי"ל דלא דמי דהתם כיון שמתחייב למי שפרע בעצורו אם יפרע צחטן בעצורו א"כ מהנהו ואסור אבל הכא מה שבאים ב"ח ונפרעין מן הנכסים אין זה נהנה מן הנכסים וההיא דהולך אצל חנוני לא תקשה דהתם דרך מתנה מיירי שהחנוני נותן לזה פירות במתנה וחוזר ומקבל מזה מעות דרך מתנה אבל הא דאמר צפרק השותפין ^(שם דף מז: א') ^(א) קונם אשתי שאני נהנית לך כו' לזה וב"ח באין ונפרעין מצעל בשלמא קונם שאני נהנה לאשתי איכא למימר במוזנות אשמו ואליבא דחנן אלא קונם שאני נהנה לך משמע שאומר לחצירו נמנא שהוא פורע חובו ויש לומר כגון שלוה הימנו על מנת שלא לפרוע דהשתא אין נהנה כלום במה שפורע חובו ואי"ת וכי בשופטני עסקינן שילוח ע"מ שלא לפרוע וי"ל שהוא אוהבו שלא יניח מלפרוע בעצורו: **אמ"ר אבא רב ששת הא והא ר' יוסי הגלילי**. ואי"ת ואמאי לא מוקי מתני' כר' עקיבא ומודה דלאחרים מנאי מחיל ולנפשיה לא מנאי מחיל וזוקפו עליו במלוה הוא דפליג עליו רבי עקיבא ארבי יוסי דלא חשיב ליה זקיפה כמו מחילה דאחרניי וי"ל דרב ששת סבר כיון דמחילה דאחרניי מועלת זקפו נמי מועיל לכ"ע וכיון דאמר ר' עקיבא דזקפו במלוה אינו מועיל א"כ ודאי ס"ל דמחילת אחרים נמי אינו מועיל הלכך לא מתוקמא מתני' כר' עקיבא דקתני במתניתין מחל לו את הקרן משמע דמחילת אחרניי מועלת

אבל

עין משפט
נר מצוה

קסו א ב מיי פ"ה מהלכות נדרים הל' ו ועיין בכ"מ הל"ו סמג לאין רמב טוש"ע יו"ד ס' רנב סעיף ד:
קסו ג ד מיי פ"ח מהל' גזילה ואכידה הלכה ג סמג עשין עג טוש"ע ח"מ ס' שסו סעיף ה:
קסז ה מיי שם הלכה ד ה ועיין בשהגות ובמ"מ טוש"ע שם סעי' ו:

מוסף רש"י

בחיייו ובמותו. אם נדר בחיייו ובמותו, כיון דמפרש במוטו, אם מת לא יירשנו. דלדס אוקר דבר שגרשוחו לכשילא מרשותו לאחר מותו (נדרים סב:). מחל לו. נגזל, על הקרן. לאחר שזודה לו (לפיר קג:). ואם אין לאיש גזאל. גבי גזל ונשבע על שקר, דכתיב לעיל מניה והמודר את מטאתם אשר עשו והשיב את אשמו כראשו, והאי אשמו קרן של גזלה (סנהדרין סח:). וכי יש אדם בישראל שאין לו גזאליים. מורע יעקב, עבד אחד מכל ישראל קיים הוא קרוב לו (קדושין כא.) אין לך אדם צשראל שאין לו גואלים, כל זמן שלא בלו בני יעקב הקרוב קרוב קודם (סנהדרין סח:). אלא בגזל הגר הכתוב מדובר. ומת לאחר שנשבע לו ואין לו יורשים (שם).